



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Fachry Maulana, bertempat tinggal di Jalan P Impun BCV Monaco Nomor 154, RT 001 RW 012, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung dengan ini diwakili oleh kuasanya ARISAKTI PRIHATWONO, S.H., M.KN DANIEL OCTAVIANUS, S.H, CAESAR GUNAWAN WIBISONO, S.H , NOVIAR IRIANTO, S.H CITRA F.H. , PERTIWI SIREGAR, S.H , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM PRIHATWONO, berkantor di Graha Arsa lantai 2, Jl. Siaga Raya No. 13, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, alamat e-mail: lawfirm@prihatwono.co.id, dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2025 sebagai Penggugat ;

L a w a n :

Perumda Bpr Kota Bandung, bertempat tinggal di Jalan Naripan Nomor 29, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan ini diwakili oleh kuasanya sena Adryana, S.H., M.H, M Isa Abdil Aziz Y S.H, Romi Kusumah S.H, Nusulludin S.H, dan Perry Suryadipraja S.H , Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Sena & Co Law Firm, beralamt Jl Kalimantan No 11 Kota Bandung dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2025 , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Oktober 2025 dalam Register Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak atas perlindungan terhadap data pribadinya, dimana hal tersebut

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Hak Asasi yang wajib dihormati oleh semua subjek hukum termasuk lembaga keuangan tanpa terkecuali seperti TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Pejabat Eksekutif di Lembaga perbankan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mana dalam menjalankan lingkup usahanya mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga baik kantor tempat bekerja PENGGUGAT maupun PENGGUGAT sendiri dalam kapasitas jabatannya dituntut untuk selalu menjaga integritas dan memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara transparan, serta wajib menjaga reputasi jejak keuangan dikarenakan bagian dari tanggung jawab profesional PENGGUGAT yang hingga saat ini masih aktif menjalankan jabatan tersebut ;
3. Bahwa belakangan diketahui berdasarkan informasi dari perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja terdapat data SLIK OJK PENGGUGAT yang berstatus kredit macet (Kolektibilitas 5);
4. Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa fasilitas kredit dengan status macet tersebut berasal dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (TERGUGAT), yang secara sepihak tanpa izin menggunakan data pribadi milik PENGGUGAT seperti nomor identitas pribadi (NIK) dan tanggal lahir milik PENGGUGAT ;
Sebagaimana diketahui, NIK adalah suatu nomor identitas bagi pribadi-pribadi penduduk di Indonesia yang masing-masing memiliki nomor berbeda-beda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka-12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "*Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia*" ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2025 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal Permintaan Klarifikasi, Pengaduan Keluhan dan Kerugian atas Pelaporan SLIK yang Tidak Sesuai, yang isi pada pokoknya meminta keterangan serta bukti yang menunjukkan PENGGUGAT pernah mengajukan atau menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT ;
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025 TERGUGAT menjawab surat dari PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.800/297-PDA.BPR yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT bukan merupakan debitur atau tidak pernah memiliki fasilitas kredit di BPR Kota Bandung, dan TERGUGAT mengakui bahwa terdapat kekeliruan akibat kesamaan nomor identitas antara PENGUGAT dan pihak lain, serta TERGUGAT menyampaikan telah melakukan pembaruan data SLIK ;

Bahwa surat TERGUGAT tersebut di atas jelas secara tegas (*expesiss verbis*) merupakan suatu bentuk pengakuan (*bekentenis, confession*) adanya kesalahan TERGUGAT yang telah menggunakan data pribadi milik PENGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT sehingga telah memenuhi rumusan Pasal 1923 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR, maka demi hukum pengakuan TERGUGAT tersebut harus diterima kebenarannya ;

7. Bahwa setelah Surat Keterangan tersebut diterima, namun ternyata hingga saat ini tidak pernah ada perbaikan data yang dilakukan oleh TERGUGAT dan status SLIK PENGUGAT masih dalam status kredit macet (Kolektibilitas 5) ;

Perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas jelas melanggar ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana dalam hal ini TERGUGAT sebagai lembaga keuangan yang mengelola data pribadi melalui sistem elektronik (SLIK) telah lalai dalam menggunakan Data Pribadi milik PENGUGAT tanpa persetujuan serta lalai memastikan keakuratan data informasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT ;

8. Bahwa atas ketidakjelasan TERGUGAT yang sampai saat ini belum memperbarui data SLIK OJK PENGUGAT, pada tanggal 15 Oktober 2025 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat No. 041/EXT-MF/X/2025 perihal Teguran / Somasi ;

Namun terlepas daripada itu, sekalipun TERGUGAT saat ini telah memperbarui data SLIK OJK PENGUGAT secara hukum tidaklah menghilangkan fakta bahwa TERGUGAT telah menggunakan data pribadi milik PENGUGAT ;

9. Bahwa perbuatan dan pengakuan TERGUGAT tersebut pada angka-5 s/d angka-8 di atas jelas menunjukkan adanya kesalahan serta kelalaian dari pihak TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



sebagaimana juga dimaksud dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas maka sudah cukup jelas dan terang bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan data pribadi PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yakni :

- 1) Melanggar/bertentangan dengan dengan hak orang lain (*inbreu op eens anders recht*) dan melanggar Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, melanggar Pasal 65 Jo. Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 77 Jo. 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta melanggar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ;
- 2) Unsur kesalahan karena TERGUGAT telah melanggar prinsip kehati-hatian yang melekat bagi lembaga perbankan karena telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukum untuk memastikan keakuratan data nasabah ;
- 3) Mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT karena telah menggunakan data pribadi miliknya tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT ;
- 4) Terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dan perilaku yang mengakibatkan nama PENGGUGAT tercatat sebagai pihak yang memiliki fasilitas kredit bermasalah ;

Hal mana selaras dengan pendapat ahli hukum Munir Fuady yang menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yakni “*suatu tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain tanpa terlebih dahulu ada hubungan hukum, yang dianggap sebagai kecelakaan*” (vide : Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hal.4) ;

11. Bahwa selanjutnya adalah cukup wajar dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT meminta tanggung jawab (*aansprakelijkheid*) berupa ganti kerugian kepada TERGUGAT atas perbuatan melawan hukum dengan penilaian kerugian merujuk pada Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 94 Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ;

12. Bahwa disamping itu beralasan pula jika PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung, agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
13. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia belaka dan untuk memberikan kepastian hukum kepada PENGUGAT jika TERGUGAT tidak menjalankan isi putusan apabila Gugatan ini dikabulkan maka tidak berlebihan apabila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Naripan No. 29, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung ;
14. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGUGAT minta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah PENGUGAT kemukakan di atas sudilah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bandung memanggil Para Pihak yang bersengketa pada hari yang telah ditetapkan untuk bersidang, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya dengan segala kerendahan hati PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan data pribadi tanpa izin sehingga seolah-olah PENGUGAT menerima fasilitas kredit adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Naripan No. 29, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung ;
6. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferry Arya Putra, S.H.,M.H.,C.Medd, Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**EKSEPSI TENTANG
GUGATAN PENGUGAT
KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa gugatan PENGUGAT Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGUGAT dalam angka 3 posita gugatannya menyebutkan :



“Bahwa belakangan diketahui berdasarkan informasi dari perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja terdapat data SLIK OJK PENGGUGAT yang berstatus kredit macet (Kolektibilitas 5)”.

Bahwa dalam dalil sebagaimana di atas, PENGGUGAT telah mendasarkan Slik OJK sebagai dasar informasi bagi PENGGUGAT. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK yaitu :

“Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan”.

Bahwa selain itu di dalam penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan menyebutkan :

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)”.

Bahwa apabila dilihat dalam kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengelola system informasi berupa Slik serta sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan system informasi di bidang keuangan maka sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena mempunyai urgensi untuk membuktikan produk hukum yang dibuatnya atau yang dikeluarkannya.

- b. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT dalam angka 3 posita gugatannya menyebutkan :



“Bahwa belakangan diketahui berdasarkan informasi dari perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja terdapat data SLIK OJK PENGGUGAT yang berstatus kredit macet (Kolektibilitas 5)”.

Berdasarkan dalil tersebut perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk) sebagai pihak yang telah menginformasikan data slik kepada Pengugat harus pula ditarik pihak dalam perkara *a quo* karena mempunyai urgensi untuk membuktikan informasi yang telah diberikan kepada PENGGUGAT, sebab apabila perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja tidak menginformasikan terkait data SLIK OJK, maka hal tersebut tidak akan tersampaikan kepada PENGGUGAT dan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan.

c. Bahwa PENGGUGAT dalam angka 4 posita gugatannya menyebutkan :

“Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa fasilitas kredit dengan status macet tersebut berasal dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (TERGUGAT), yang secara sepihak tanpa izin menggunakan data pribadi milik PENGGUGAT seperti nomor identitas pribadi (NIK) dan tanggal lahir milik PENGGUGAT”.

Bahwa data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan PENGGUGAT tersebut termasuk kedalam administrasi kependudukan, sehingga sudah sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai Instansi Pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bandung dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah mengandung unsur kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang mana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



EKSEPSI TENTANG
GUGATAN PENGGUGAT

TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa, gugatan PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dikarenakan :

a. Bahwa PENGGUGAT dalam angka 9 posita gugatannya PENGGUGAT menyebutkan :

"...dsb...dsb...menunjukkan adanya kesalahan serta kelalaian dari pihak TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ...dst...dst..."

Bahwa dalam dalil tersebut tidak dijelaskan secara terang mengenai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT apakah menimbulkan kerugian secara nyata (*Materill*) atau kerugian tidak nyata (*Immaterill*). Terlebih dari itu PENGGUGAT tidak secara eksplisit menyebutkan kerugian apa yang diderita, apakah kerugian berupa adanya penurunan grade, demosi, mutasi dan atau pemberhentian.

Terlebih dari itu mengenai kerugian yang tidak dirinci terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :

"Ganti Kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut Adalah tidak jelas ata tidak sempurna".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak dijelaskannya secara terang dan jelas bentuk kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT serta tidak dirincinya kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. Bahwa PENGGUGAT dalam angka 11 posita gugatannya PENGGUGAT menyebutkan :

"Bahwa selanjutnya adalah cukup wajar dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT meminta tanggung jawab (aansprakelijkheid)



berupa ganti kerugian kepada TERGUGAT atas perbuatan melawan hukum dengan penilaian kerugian merujuk pada Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Bahwa didalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat beberapa ketentuan dan dalam hal ini PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci merujuk kepada salah satu ketentuan yang terdapat dalam pasal 67 tersebut, sehingga terbukti hal ini menunjukkan dalil gugatan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Adapun isi dari Pasal 67 tersebut adalah sebagai berikut :

- “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.*

Bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."

Kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan ketentuan yang berhubungan dengan Ketentuan Pidana dan bukan merupakan suatu bentuk Ganti Rugi dalam ketentuan Keperdataan, sehingga tidak relevan apabila dijadikan sebagai rujukan didalam menentukan suatu besaran Ganti rugi dalam keperdataan, oleh karenanya dalil yang demikian adalah merupakan dalail gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa selain tidak relevan, dalil tersebut telah bertentangan pula dengan dalil PENGUGAT pada angka 10 gugatannya yang menyatakan : *"Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas maka sudah cukup jelas dan terang bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan data pribadi PENGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerd...dst...dst..."*, karena di satu sisi PENGUGAT menggunakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar ketentuan besaran ganti kerugian, akan tetapi di sisi lain PENGUGAT menjadikan Pasal 1365 KUHPerd data sebagai dasar untuk menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa perlu diketahui kedua ketentuan tersebut merupakan kedua aturan yang berbeda, ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diterapkan dalam hal terjadi suatu tindak pidana dan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd data diterapkan dalam lingkup hukum keperdataan.

Bahwa terlebih dari itu, perlu diketahui bahwasanya TERGUGAT tidak pernah melakukan tindak-tindakan sebagaimana yang tertuang dalam kedua pasal tersebut, sehingga sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV serta perkembangan praktek peradilan, syarat-syarat formil untuk merumuskan surat gugatan antara lain adalah menguraikan posita gugatan atau fundamentum/petendi

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jelas dan rinci, dan mencantumkan petitum gugatan secara tegas dan spesifik bersumber pada dan didukung oleh posita gugatan, sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1854 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang pada intinya menyatakan :

"Petitum suatu gugatan harus berdasarkan atau bersumber pada dan didukung oleh pundamentumpetendi/ positem gugatan yang diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan antara yang satu sama lainnya dengan petitum gugatannya. Apabila hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka gugatan tersebut adalah kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Selain itu sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 57, yaitu : *"Arti "obscurr libel" adalah "tulisan yang tidak terang" Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya, gugatan yang mengandung obscurr libel berakibat tidak dapat diterimnya gugatan".*

Oleh karena Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip /1982 tanggal 8 Desember 1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1854 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, karena Gugatan PENGUGAT tidak disusun secara sistematis, dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna, maka patut dan layak apabila eksepsi TERGUGAT diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* dan selanjutnya memutuskan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan PENGUGAT, kecuali apa yang TERGUGAT akui secara tegas dan bulat.
3. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan :

"Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi".

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan rangkaian pemrosesan data pribadi. Dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan pemrosesan data pribadi meliputi :

- a. Pemerolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan menganalisis;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;
- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- f. Penghapusan atau pemusnahan.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyatakan pemrosesan data pribadi meliputi :

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan menganalisis;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;
- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- f. Penghapusan atau pemusnahan.

Bahwa pada faktanya TERGUGAT tidak pernah melakukan pemrosesan data pribadi milik PENGUGAT sebagaimana pemrosesan data pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, sehingga penggunaan dasar ketentuan yang di gunakan oleh PENGUGAT dalam dalil gugatannya sangatlah tidak relevan, dengan demikian patut dan layak apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo selanjutnya memutuskan menolak gugatan PENGUGAT.

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada angka 3 gugatannya haruslah ditolak, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan pelaporan SLIK OJK atas nama PENGUGAT, selain itu PENGUGAT tidak pernah tercatat sebagai debitur TERGUGAT, terlebih dalam hal ini PENGUGAT sebagai Pejabat Eksekutif di Lembaga perbankan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mana dalam menjalankan lingkup usahanya mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya sangat paham dalam membaca pelaporan SLIK OJK,.

5. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menerima permohonan kredit, tidak pernah melakukan verifikasi data, dan tidak pernah memproses fasilitas kredit apa pun atas nama PENGUGAT, dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT pada angka 4 gugatannya haruslah ditolak.

Bahwa selain itu data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan PENGUGAT tersebut termasuk kedalam administrasi kependudukan, sehingga sudah sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai Instansi Pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bandung dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan), dengan demikian dalil tersebut telah membuktikan gugatan PENGUGAT telah mengandung unsur kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang mana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa benar PENGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT pada tanggal 21 Juli 2025, namun demikian, TERGUGAT menegaskan bahwa :

- Surat tersebut telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur,
- TERGUGAT telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya data ataupun berkas pengajuan kredit atas nama PENGUGAT, dengan demikian TERGUGAT tidak dapat memberikan bukti permohonan atau fasilitas kredit karena memang tidak pernah ada kredit yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6 gugatannya yang menyatakan bahwa surat TERGUGAT tertanggal 25 Juli 2025 merupakan suatu *pengakuan kesalahan* sebagaimana dimaksud Pasal 1923 KUHPdata dan Pasal 174 HIR, karena isi surat tersebut bukan merupakan pengakuan kesalahan, melainkan suatu bentuk penjelasan atau respon administratif terhadap PENGGUGAT terkait hasil penelusuran data yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait kesesuaian data yang ada pada sistem sehubungan dengan adanya surat PENGGUGAT tertanggal 21 Juli 2025.

Bahwa selain itu surat yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hasil penelusuran data yang telah dilakukan oleh TERGUGAT. Lebih lanjut dalam surat tersebut TERGUGAT tidak pernah menyatakan bahwa TERGUGAT telah menggunakan data pribadi milik PENGGUGAT, sehingga penafsiran PENGGUGAT yang menyatakan surat TERGUGAT merupakan *bekentenis/confession* adalah keliru, tidak berdasar, dan merupakan asumsi sepihak yang tidak sesuai dengan maksud maupun redaksional surat TERGUGAT.

Bahwa adapun mengenai adanya keterangan dalam surat TERGUGAT sebagaimana tersebut yang menerangkan adanya tindakan pembaharuan data SLIK adalah suatu bentuk tindakan nyata dari TERGUGAT sebagai pelaksanaan terhadap prosedur standar perbankan guna memastikan ketepatan data.

Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6 gugatannya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta surat TERGUGAT tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 1923 KUHPdata maupun Pasal 174 HIR maka dalil tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 7 gugatannya, karena sebagaimana telah dikemukakan TERGUGAT tidak pernah melakukan pemrosesan data pribadi milik PENGGUGAT sebagaimana pemrosesan data pribadi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dengan demikian ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik tidak dapat diterapkan secara serta-merta.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 yang menyatakan : *"Bahwa atas ketidakjelasan TERGUGAT yang sampai saat ini belum memperbarui data SLIK OJK PENGGUGAT...dst...dst..."*, adalah dalil yang tidak benar, karena PENGGUGAT sebagai Pejabat Eksekutif di Lembaga perbankan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mana dalam menjalankan lingkup usahanya mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya sangat paham dalam membaca pelaporan SLIK OJK , dimana dalam hal ini PENGGUGAT bukan merupakan debitur dan tidak pernah memiliki fasilitas kredit di TERGUGAT, selain itu TERGUGAT tidak pernah melaporkan atau mengirimkan data pokok atas nama PENGGUGAT sebagai salah satu yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 9 gugatannya yang menyatakan :

"Bahwa perbuatan dan pengakuan TERGUGAT tersebut pada angka-5 s/d angka-8 di atas jelas menunjukkan adanya kesalahan serta kelalaian dari pihak TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana juga dimaksud dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi".

Bahwa isi surat TERGUGAT yang disampaikan kepada PENGGUGAT bukan merupakan pengakuan kesalahan, melainkan suatu bentuk penjelasan atau respon secara administratif terhadap PENGGUGAT terkait hasil penelusuran data yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait kesesuaian data yang ada pada sistem, sehubungan dengan adanya surat PENGGUGAT tertanggal 21 Juli 2025, dengan demikian tidak dapat secara serta merta membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian.

Terlebih dari itu dalam dalil tersebut tidak dijelaskan secara terang mengenai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT apakah menimbulkan kerugian secara nyata (Materill) atau kerugian tidak nyata (Immaterill). PENGGUGAT tidak secara eksplisit menyebutkan kerugian apa yang diderita, apakah kerugian berupa adanya penurunan grade, demosi, mutasi dan atau pemberhentian. Dengan tidak dijelaskannya secara terang dan jelas bentuk kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, sehingga sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 gugatannya, dikarenakan :

a. TERGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam angka 10 poin (1), karena :

- 1) Pada faktanya TERGUGAT tidak pernah memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik PENGGUGAT dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan ketentuan yang berhubungan dengan Ketentuan Pidana dan bukan merupakan suatu bentuk Ganti Rugi dalam ketentuan Keperdataan, sehingga tidak relevan apabila dijadikan sebagai rujukan didalam menentukan suatu besaran Ganti rugi dalam keperdataan.
- 3) Bahwa terlebih dari itu, perlu diketahui bahwasanya TERGUGAT tidak pernah melakukan tindak-tanduk sebagaimana yang tertuang dalam kedua pasal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. Bahwa tidak benar dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam angka 10 poin (2) yang menyatakan : “*TERGUGAT telah melanggar prinsip kehati-hatian yang melekat bagi lembaga perbankan karena telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukum untuk memastikan keakuratan data nasabah*”, karena telah jelas dan terang bahwasanya PENGGUGAT bukan merupakan debitur dan tidak pernah memiliki fasilitas kredit di TERGUGAT, selain itu TERGUGAT tidak pernah melaporkan atau mengirimkan data pokok atas nama PENGGUGAT sebagai salah satu yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT.

c. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 poin (3) yang menjelaskan mengenai adanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak menyebutkan serta



membuktikan adanya kerugian nyata, spesifik, dan terukur (actual loss), klaim kerugian yang di dalilkan oleh PENGUGAT hanya bersifat dugaan, sehingga tidak memenuhi standar pembuktian kerugian dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPdata.

- d. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGUGAT pada angka 10 poin (4) yang menyatakan : *"Terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dan perilaku yang mengakibatkan nama PENGUGAT tercatat sebagai pihak yang memiliki fasilitas kredit bermasalah"*, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil jawaban TERGUGAT pada dalil-dalil sebelumnya PENGUGAT sebagai Pejabat Eksekutif di Lembaga perbankan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mana dalam menjalankan lingkup usahanya mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya sangat paham dalam membaca pelaporan SLIK OJK, dimana dalam hal ini PENGUGAT bukan merupakan debitur dan tidak pernah memiliki fasilitas kredit di TERGUGAT, selain itu TERGUGAT tidak pernah melaporkan atau mengirimkan data pokok atas nama PENGUGAT sebagai salah satu yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT.

Bahwa oleh karenanya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar, tidak terbukti, dan patut untuk ditolak seluruhnya.

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGUGAT pada angka 11 gugatannya yang menyatakan:

"Bahwa selanjutnya adalah cukup wajar dan beralasan hukum apabila PENGUGAT meminta tanggung jawab (aansprakelijkheid) berupa ganti kerugian kepada TERGUGAT atas perbuatan melawan hukum dengan penilaian kerugian merujuk pada Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Bahwa didalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat beberapa ketentuan dan dalam hal ini PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci merujuk kepada salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ketentuan yang terdapat dalam pasal 67 tersebut, sehingga terbukti hal ini menunjukkan dalil gugatan PENGUGAT merupakan dalil yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Adapun isi dari Pasal 67 tersebut adalah sebagai berikut :

- “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, merupakan ketentuan yang berhubungan dengan Ketentuan Pidana dan bukan merupakan suatu bentuk Ganti Rugi dalam ketentuan Keperdataan, sehingga tidak relevan apabila dijadikan sebagai rujukan didalam menentukan suatu besaran Ganti rugi dalam keperdataan, oleh karenanya dalil yang demikian adalah merupakan dalail gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).



Bahwa terlebih dari itu, perlu diketahui bahwasanya TERGUGAT tidak pernah melakukan tindak-tanduk sebagaimana yang tertuang dalam kedua pasal tersebut, sehingga sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

13. Bahwa tidak berdasar dalil gugatan PENGUGAT pada angka 12 yang menyatakan : *"Bahwa disamping itu beralasan pula jika PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung, agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini"*, karena gugatan PENGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan PENGUGAT mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut.
14. Bahwa dalil PENGUGAT angka 13 merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum, dan harus ditolak. Karena PENGUGAT tidak merinci secara jelas nomor sertifikat serta batas-batasnya. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak gugatan PENGUGAT.
15. Bahwa tuntutan PENGUGAT pada angka 14 yang menyatakan mohon Majelis Hakim untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan adalah tidak jelas dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya permohonan PENGUGAT mengenai putusan serta merta untuk ditolak, karena permohonan PENGUGAT bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta yang menentukan bahwa putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan terhadap :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Oleh karenanya Gugatan PENGUGAT tidak termasuk dalam salah satu Gugatan ataupun pokok Gugatan yang dapat dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000. Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta PENGUGAT

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 13 Januari 2026 dan atas replik tersebut, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Duplik taanggal 20 Januari 2026 yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fachry Maulana Nomor 3273301203810002, telah diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy data Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan ("SLIK OJK") milik PENGGUGAT tertanggal 09 Juli 2025, sesuai dengan *print-out nya* pada laman website <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>, telah diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Fotocopy data Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan ("SLIK OJK") milik PENGGUGAT tertanggal 20 Agustus 2025, sesuai dengan *print-out nya* pada laman website <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>, telah diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor 3299/HSS/TAP/REORG/VI/2025 atas nama PENGGUGAT mengenai pengangkatan posisi sebagai Head of Enterprise Financing Risk tertanggal 09 Juni 2025, sesuai dengan *print-out nya*, telah diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy *screenshot* percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara PENGGUGAT dengan kolega kantornya bernama Vino BMI tertanggal 7 Juli 2025 hingga 11 Juli 2025 perihal tercatatnya pinjaman dengan data pribadi yang sama dengan PENGGUGAT dengan status Kolektibilitas-5 pada data SLIK, telah diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Surat PENGGUGAT perihal Permintaan Klarifikasi, Pengaduan Keluhan Dan Kerugian Atas Pelaporan SLIK yang Tidak Sesuai tertanggal 21 Juli 2025 yang disampaikan kepada TERGUGAT, telah diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan TERGUGAT No.800/297-PDA.BPR tertanggal 25 Juli 2025 kepada PENGGUGAT, telah diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Surat PENGGUGAT No. 041/EXT-MF/X/2025 perihal Teguran/Somasi tertanggal 15 Oktober 2025, telah diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Surat TERGUGAT No. 580/434-PDA.BPR perihal Jawaban Somasi ke-1 tertanggal 24 Oktober 2025, telah diberi tanda P - 9;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat PENGGUGAT No. 043/EX-MF/X/2025 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 580/434-PDA-BPR tertanggal 30 Oktober 2025, telah diberi tanda P - 10;

11. Fotocopy data SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) milik PENGGUGAT tertanggal 23 November 2025, sesuai dengan *print-out* nya pada laman website <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>, telah diberi tanda P - 11;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Nomor : 800/007-KPM.PDA.BPR/9/2022 Tentang Pengangkatan Saudara Sugiardi, S.Sos. Selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2022-2027, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Nomor 800/297-PDA-BPR tertanggal 25 Juli 2025, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 041/EXT-MF/X/2025 tertanggal 15 Oktober 2025 perihal Teguran/Somasi dari Kuasa Hukum PENGGUGAT, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy List Nasabah pencarian tanggal 24 Februari 2026, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari Print Out Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari Print Out Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Keuangan, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi Ahmad Nizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang bersangkutan mendatangi dan yang bersangkutan ditegur sama atasannya;
- Bahwa Penggugat apply ke beberapa Bank gak lolos di tahap awal kemungkinan dari BI Checking;
- Bahwa karir Penggugat bermasalah ;
- Bahwa ada Polema padahal belum pernah ngajuin apa-apa
- Bahwa PENGGUGAT merupakan korban dari kesalahan yang dilakukan oleh BPR Bandung atas penyalahgunaan penggunaan data pribadi & kesalahan pelaporan kredit macet dengan SLIK Kol.
- 5. Sehingga PENGGUGAT ditegur keras oleh Human Resources Departement (HRD) di kantor yang secara random melakukan pengecekan SLIK terhadap para pejabatnya.
- PENGGUGAT sendiri merupakan pejabat eksekutif dengan posisinya sudah di tingkat dibawah Direksi sehingga PENGGUGAT mendapat teguran keras baik dari pimpinan tertinggi dan Human Resources Departement (HRD) yang mana hal tersebut diketahui oleh rekan-rekan di tempat kerjanya sehingga menimbulkan rasa malu serta kerugian nyata lainnya yaitu kepada karir dan masa depan jangka panjang di dunia perbankan.
- Bahwa Kerugian lain juga terdapat rotasi jabatan PENGGUGAT dari posisi Executive Business Officer ke posisi Head of Enterprise Financing Risk, oleh manajemen Bank Muamalat Indonesia dikarenakan ada hubungannya dengan hasil SLIK Human Resources Departement (HRD). Rotas jabatan atau posisi ke bagian resiko ini seolah-olah membuat PENGGUGAT seperti disindir oleh pimpinan agar hal tersebut tidak kembali terjadi terlebih dengan pekerjaannya yang berkaitan dengan resiko keuangan.
- Bahwa PENGGUGAT juga sempat melamar ke NTB Syariah untuk top manajemen bisnis, namun tidak lolos administrasi. Ini aneh mengingat PENGGUGAT memiliki kualifikasi & pengalaman yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



cukup, tetapi lolos administrasi tahap 1 saja tidak. Mungkin ada hubungannya karena posisi PENGUGAT di risk (akibat rotasi) yang melamar posisi bisnis. Selain itu juga terdapat peluang di Bank Lampung. Namun nasibnya sama, tidak lolos administratif tahap awal. Bank atau perusahaan tempat yang dilamar pasti melakukan SLIK checking terhadap kandidat.

2. Saksi Heri Sugiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang bersangkutan mendatangi dan yang bersangkutan ditegur sama atasannya;
- Bahwa Penggugat apply ke beberapa Bank gak lolos di tahap awal kemungkinan dari BI Checking;
- Bahwa karir Penggugat bermasalah ;
- Bahwa ada Polema padahal belum pernah ngajuin apa-apa
- Bahwa PENGUGAT merupakan korban dari kesalahan yang dilakukan oleh BPR Bandung atas penyalahgunaan penggunaan data pribadi & kesalahan pelaporan kredit macet dengan SLIK Kol. 5. Sehingga PENGUGAT ditegur keras oleh Human Resources Departement (HRD) di kantor yang secara random melakukan pengecekan SLIK terhadap para pejabatnya.
- PENGUGAT sendiri merupakan pejabat eksekutif dengan posisinya sudah di tingkat dibawah Direksi sehingga PENGUGAT mendapat teguran keras baik dari pimpinan tertinggi dan Human Resources Departement (HRD) yang mana hal tersebut diketahui oleh rekan-rekan di tempat kerjanya sehingga menimbulkan rasa malu serta kerugian nyata lainnya yaitu kepada karir dan masa depan jangka panjang di dunia perbankan.
- Bahwa Kerugian lain juga terdapat rotasi jabatan PENGUGAT dari posisi Executive Business Officer ke posisi Head of Enterprise Financing Risk, oleh manajemen Bank Muamalat Indonesia dikarenakan ada hubungannya dengan hasil SLIK Human Resources Departement (HRD). Rotas jabatan atau posisi ke bagian resiko ini seolah-olah membuat PENGUGAT seperti disindir oleh pimpinan agar hal tersebut tidak kembali terjadi terlebih dengan pekerjaannya yang berkaitan dengan resiko keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT juga sempat melamar ke NTB Syariah untuk top manajemen bisnis, namun tidak lolos administrasi. Ini aneh mengingat PENGGUGAT memiliki kualifikasi & pengalaman yang cukup, tetapi lolos administrasi tahap 1 saja tidak. Mungkin ada hubungannya karena posisi PENGGUGAT di risk (akibat rotasi) yang melamar posisi bisnis. Selain itu juga terdapat peluang di Bank Lampung. Namun nasibnya sama, tidak lolos administratif tahap awal. Bank atau perusahaan tempat yang dilamar pasti melakukan SLIK checking terhadap kandidat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut;

1. Saksi Santun Gunadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kewajiban menjaga keakuratan Data Pribadi merupakan bagian penting dari rezim perlindungan data pribadi. Pasal 16 ayat (2) UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta harus akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini diperkuat lagi oleh Pasal 29 untuk memastikan keakuratan dengan melakukan verifikasi. Pasal 30 juga mewajibkan Pengendali Data Pribadi memperbarui dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan Data Pribadi setelah menerima permintaan pembaruan atau perbaikan. Karena itu, data yang tidak akurat bukan sekadar masalah administratif, tetapi dapat menjadi bentuk pelanggaran kewajiban hukum, apalagi jika data tersebut kemudian dipakai untuk verifikasi, profiling, penilaian risiko, atau pengambilan keputusan terhadap seseorang. Sumber pelanggaran akurasi itu dapat berasal dari sistem yang lemah, verifikasi yang tidak dilakukan, SOP yang tidak ada, SOP yang dilanggar, maupun tindakan orang dalam yang sengaja memasukkan atau mempertahankan data yang salah

Menimbang, bahwa pada perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi saksi untuk mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Maret 2026 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada dalil dalil gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggunakan data pribadi tanpa izin sehingga seolah-olah Penggugat menerima fasilitas kredit adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Pejabat Eksekutif di Lembaga Perbankan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mana dalam menjalankan lingkup usahanya mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga baik kantor tempat bekerja Penggugat maupun Penggugat sendiri dalam kapasitas jabatannya dituntut untuk selalu menjaga integritas dan memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara transparan, serta wajib menjaga reputasi jejak keuangan dikarenakan bagian dari tanggung jawab profesional Penggugat yang hingga saat ini masih aktif menjalankan jabatan tersebut ;

Menimbang, bahwa belakangan diketahui berdasarkan informasi dari perusahaan tempat Penggugat bekerja terdapat data SLIK OJK Penggugat yang berstatus kredit macet (Kolektibilitas 5);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa fasilitas kredit dengan status macet tersebut berasal dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Tergugat), yang secara sepihak tanpa izin menggunakan data pribadi milik Penggugat seperti nomor identitas pribadi (NIK) dan tanggal lahir milik Penggugat, maka oleh karena itulah Penggugat menuntut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi / keberatan tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium), dengan mengutarakan bahwa dalam gugatan Penggugat dalam angka 3 posita gugatannya menyebutkan : “ *Bahwa belakangan diketahui berdasarkan informasi dari perusahaan tempat Penggugat bekerja terdapat data SLIK OJK Penggugat yang berstatus kredit macet (Kolektibilitas 5)*”.

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil sebagaimana di atas, Penggugat telah mendasarkan SLIK OJK sebagai dasar informasi bagi Penggugat. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK (Sistim Layanan Informasi Keuangan);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah menurut Tergugat apabila dilihat dalam kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengelola system informasi berupa Slik serta sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan system informasi di bidang keuangan maka sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena mempunyai urgensi untuk membuktikan produk hukum yang dibuatnya atau yang dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya menurut Tergugat perusahaan tempat Penggugat bekerja (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk) sebagai pihak yang telah menginformasikan data SLIK kepada Pengugat harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena mempunyai urgensi untuk membuktikan informasi yang telah diberikan kepada Penggugat, sebab apabila perusahaan tempat Penggugat bekerja tidak menginformasikan terkait data SLIK OJK, maka hal tersebut tidak akan tersampaikan kepada Penggugat dan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana substansi eksepsi/keberatan yang diajukan Tergugat tersebut, maka sebagaimana fakta yang diperoleh bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan debitur atau tidak pernah memiliki fasilitas kredit di BPR Kota Bandung, dan Tergugat mengakui bahwa terdapat kekeliruan akibat kesamaan Nomor Identitas antara Penggugat dan pihak lain, serta Tergugat menyampaikan telah melakukan pembaruan data SLIK ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat tersebut yang telah menggunakan data pribadi milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maka demi hukum pengakuan Tergugat tersebut harus diterima kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendapatkan Informasi dari perusahaan tempat Penggugat bekerja PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terdapat data SLIK OJK Penggugat yang berstatus kredit macet (Kolektibilitas

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5), dimana Penggugat sebenarnya tidak pernah memiliki fasilitas kredit di BPR Kota Bandung, maka sekalipun hak dari pada Penggugat untuk menarik siapa siapa yang dijadikan pihak dalam perkara ini, yang menurutnya secara nyata merugikan Penggugat, akan tetapi sudah selayaknya juga menurut pendapat Majelis jika Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untuk lebih memastikan alur terjadinya kesalahan yang dilakukan Tergugat dalam mengirimkan data Identitas Penggugat kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, maka oleh karena itupula eksepsi / keberatan Tergugat tentang Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium), dapat dibenarkan dan berdasar hukum, maka dengan demikian eksepsi tersebut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat sebagaimana diuraikannya dalam dalil dalil posita diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi / keberatan Tergugat diterima, maka gugatan pokok tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (2) Pasal 133, 134,136 HIR dan Peraturan Peraturan Lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan kualifikasi kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, oleh kami, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum. dan Sigit Susanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 27 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iar Sugiarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan kuasa hukumnya pada sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Sigit Susanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iar Sugiarsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000; |
| 2. Pemberkasan | : Rp150.000; |
| 3. Panggilan | : Rp 80.000; |
| 4. PNBP | : Rp 20.000; |
| 5. Materai | : Rp 10.000; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000; |
| Jumlah | : Rp300.000; |
| (tiga ratus ribu rupiah) | |

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 502/Pdt.G/2025/PN Bdg